

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2095

הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון – פיקוח על החזקה בבידוד או על החזקה באיפול תקשורתי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14 בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו–1995¹, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(1) מנהל בית מעצר או בית מאסר, שבו מוחזק אדם בבידוד או שבו מוחזק אדם שעל עצם החזקתו או על הליכו המשפטי הוטל איסור פרסום, לרבות פרסום שמו, ידווח לסניגור הציבורי אחת לחודש על מצבו הנפשי והבריאותי של האסיר או העציר, והוא יזכה לביקור הסניגור הציבורי אחת לחודשיים, והכל בכפוף לחתימתו על ייפוי כוח כאמור בסעיף קטן (ג).

(2) נוכח הסניגור הציבורי כי קיימת סכנה לבריאותו הנפשית או הפיזית של הנאשם או שתנאי החזקתו אינם הולמים, רשאי הוא לפנות לבית המשפט בבקשה לאפשר טיפול רפואי כנדרש או להתערב בתנאי החזקתו."

דבר הסבר

החזקת אדם לאורך זמן בניתוק מוחלט מכל אדם אחר ומהעולם החיצון היא רבת סכנות. מעצרים ומשפטים חשאיים מאיימים על שלטון החוק ופוגעים באופן עמוק באמון הציבור במערכת המשפט. יש מקרים שבהם קיימת הצדקה להטיל איפול על חקירה, אך מרגע שאדם נעצר, וודאי מרגע שהוא מועמד לדין, הסכנה בפגיעה בזכויותיו השונות של אדם, שאין לו שום קשר עם העולם החיצון, היא רבה. מעבר לכך, דוח של שב"ס והמשרד לביטחון הפנים קבע כי כליאה מתמשכת בבידוד גורמת לשורה של פגיעות גופניות ונפשיות, עד כדי תגובות פסיכוטיות עמוקות. מתוך הכרה בנזקים הבלתי הפיכים העלולים להיגרם לאסיר בבידוד מלא, אף תוקן החוק הנוגע להחזקת אסירים בבידוד. עם זאת, נדרש להוסיף מנגנון בקרה נוסף, שיבטיח כי לא נשקפת כל סכנה לבריאותו של האסיר או העציר, וכי מצבו הנפשי יציב. לפיכך מוצע כי במקרים שבהם מוחזק אדם במאסר או במעצר בבידוד, או כאשר חל איסור פרסום

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 8.

מוחלט על הפרשה, יחויב מנהל בית המתקן שבו הוא מוחזק והאחראי הישיר על חייו ורווחתו, בדיווח לסניגור הציבורי על אודות מצבו, והסניגור יוכל לבקרו באופן סדיר. בנוסף, אם ראה הסניגור הציבורי שנשקפת סכנה לבריאותו הפיזית או הנפשית של הנאשם או שתנאי החזקתו אינם הולמים, יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לתקן מציאות זו. הסניגוריה הציבורית מנותקת מהתביעה הכללית וכפופה ישירות לשר המשפטים, כך שהדבר יאפשר מנגנון איזון ובקרה הנדרשים במצב רגיש מעין זה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (1155/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/1155/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)